



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

CONTRATOS Y GARANTÍAS

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJC-08124	6	4	12	16	8		

PRELACION

TJT-0693 (Teoría de las Obligaciones)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJC-0853	Teoría General del Contrato		
TJG-0753	Teoría General del Contrato		
TJG-0853	Contratos Civiles y Garantías		
TJG-0953	Contratos y Garantías		

PRESENTACION

La presente unidad curricular se centra en el estudio exhaustivo de la doctrina y normativa venezolana con referencia a los aspectos esenciales de validez de los contratos, permitiendo identificar sus diversas clasificaciones, formación y terminación de los mismo, así como, de las obligaciones, garantías contraídas dentro de la relación contractual y los diversos modalidades contratos a los efectos de formar profesionales integrales capaces de proteger los intereses de las personas naturales como jurídicas, a través de la activación del órgano jurisdiccional competente.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Reconocer los elementos esenciales que dan validez a un contrato, así como, de las obligaciones, garantías originarias de la relación contractual, a través del estudio doctrinario y la normativa venezolana, a los efectos de garantizar los intereses de las personas naturales y jurídicas ante los órganos jurisdiccionales competente en la materia.

COMPETENCIAS PREVIAS

Emplea los fundamentos teóricos doctrinarios, normativos, jurisprudencial y técnicas prácticas de las formas de las obligaciones en el derecho civil para la conceptualización de fuentes de las obligaciones. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza el régimen jurídico de los tipos de obligaciones, los principios que la rigen, la prelación y las acciones que tienen los acreedores de acuerdo con la normativa, a fin de dar soluciones acordes al contexto donde se desempeñe. Aplica los principios y normas que regulan la actividad sobre la transmisión de las obligaciones entre ellas los créditos y las cesiones de derecho bajo las obligaciones contractuales para el cumplimiento de estas en los diversos ámbitos. Comprende los procesos, que conllevan a la extinción de las obligaciones, nacionales e internacionales con la finalidad de que estos se lleven a cabalidad y las partes estén satisfechas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho civil personas, derecho de familia y sucesiones, régimen de protección del niño, niña y adolescentes.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
El contrato	Definición. Elementos existenciales y Validez del contrato. Características. Importancia Socioeconómica del Contrato. Ubicación dentro de la Legislación Venezolana. Clasificación General de los Contratos. Impacto de la IA en el derecho contractual. Contrato entre ausentes. Formación del contrato. Contrato y Firma Electrónico Digital. Terminación de los contratos. Diversos Medios de terminación de los contratos. La Acción Resolutoria del Contrato. Teoría de las Nulidades.
Unidad II	CONTENIDOS
Las obligaciones	Definición. Elementos constitutivos de las Obligaciones. Patrimonio del deudor como garantía del acreedor. Fuente de las Obligaciones. Clasificación de las fuentes de las obligaciones dentro del código civil venezolano. Clasificación General de las Obligaciones. Cumplimiento de las Obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones. Responsabilidad Civil. Elementos de la Responsabilidad Civil. Causas Eximentes de la Responsabilidad civil. Pago de lo indebido. Extinción de las obligaciones.
Unidad III	CONTENIDOS
Garantías personales y reales	Garantías Personales: La Fianza. Elementos del Contrato de la fianza. Obligaciones susceptibles para ser Afianzadas. Extensión de la fianza. Efectos. Tipos de fianza. Extinción de la Fianza. Garantías Reales: Prenda Ordinaria. Elementos comunes y no comunes del contrato de prenda en el derecho común. Efectos y Extinción de la Prenda. Hipoteca Inmobiliaria. Clasificación de la Hipoteca inmobiliaria. Efectos de la Hipoteca Inmobiliaria. Transmisión y Extinción de la Hipoteca Inmobiliaria. Hipoteca Mobiliaria.

Unidad IV	CONTENIDOS
Contratos particulares	Retracto: Definición y Tipos. Ubicación dentro de la normativa venezolana. Venta: Definición. Elementos esenciales de la existencia y validez de la venta. Importancia. Obligación del comprador y vendedor. Modalidad de Venta de muebles e inmuebles. Venta de Propiedad Horizontal. Venta de Parcela. Venta con Reserva de Dominio. Cesión de créditos y otros derechos. Permuta. Cesión Hereditaria. Cesión de Derechos Litigiosos. Enfiteusis. Transacción. Renta Vitalicia. Anticresis.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: El contrato	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los elementos esenciales del contrato con la finalidad de construir su clasificación, formación y terminación dentro de las relaciones contractuales.	Clasifica los diversos tipos de contratos para su adecuación de acuerdo con un contexto específico, promoviendo habilidades analíticas valiosas en cualquier ámbito profesional. Analiza el contrato para una comprensión de las bases legales que rigen las relaciones entre individuos y entidades. Reconoce la importancia de los elementos esenciales del contrato para su clasificación, formación y terminación dentro de las relaciones contractuales.
UNIDAD II: Las obligaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende las nociones generales de las obligaciones con la finalidad de cumplirlas dentro de la relación contractual.	Conoce las nociones generales de las obligaciones para su cumplimiento dentro de la relación contractual. Demuestra que los diversos elementos constituyentes de las obligaciones contribuyen a su cumplimiento dentro de la relación contractual, al objeto de, velar por la sana convivencia y evitar sanciones. Considera que las obligaciones contractuales son importantes dentro de las relaciones jurídicas entre personas para el desempeño de manera eficiente.
UNIDAD III: Garantías personales y reales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica las garantías personales y reales con la finalidad que el acreedor como deudor puedan cumplir con las obligaciones contractuales.	Identifica las garantías personales y reales para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en las relaciones de las personas. Aborda la hipoteca inmobiliaria adquirida como forma de manifestación de la buena fe de los contratantes, con la intención de asesorar sobre los aspectos que puedan surgir. Asume que las garantías personales y reales son medios para el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.
UNIDAD IV: Contratos particulares	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa los contratos particulares con la finalidad de abordar los tipos de relaciones jurídicas contractuales.	Conceptualiza los tipos de contratos particulares para relacionar obligaciones contractuales existentes. Elabora los diferentes contratos particulares para emplear las modalidades de ventas de muebles e inmuebles o propiedades estableciendo las obligaciones de cada uno. Contempla los contratos personales como el origen de los diversos tipos de relaciones contractuales, que se llevan a cabo en los ámbitos particulares, al objeto de gestionar los mismos.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar, J (2012). Contratos y Garantías. Derecho Civil II. Caracas ? Venezuela. Universidad Andrés Bello.

Código Civil Venezolano. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 2.990. Fecha 26 de Julio de 1982. Url: https://www.suscerte.gob.ve/wp-content/uploads/2022/10/Codigo_Civil.pdf

Guerrero, G (2013). La Resolución del Contrato. Principios Generales. Caracas ? Venezuela. Universidad Andrés Bello.

Guidon, V. (2018). Breve análisis sobre la formación del contrato por la vía electrónica en Venezuela. Revista Venezolano de Legislación y Jurisprudencia. Número 11. Pp 293 ? 315. Url: <https://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2019/01/RVLJ-11-293-315.pdf>

Domínguez, María (2020). Aproximación al Contrato de Transacción en el Código Civil Venezolano. Revista Venezolana de Derecho Mercantil. Tomo I. Número 5. pp 107-159. Url: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVDM/5/RVDM_2020_5_107-159.pdf

Lovera, Marco (1993). El Contrato de Anticresis. Caracas ? Venezuela. Editorial Universidad Andrés Bello.

Maduro, Eloy & Pittier, Emilio (2011). Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Tomo Caracas Venezuela. Editorial Universidad Andrés Bello.

Maduro, Eloy & Pittier, Emilio (2011). Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Tomo II. Caracas ? Venezuela. Editorial Universidad Andrés Bello.

Mejías, J (1997). Contratos Civiles. Teoría y Práctica. Caracas ? Venezuela. Editorial Libra.

Omaña, Luz & Duque, Miguel (2023). El Contrato Electrónico y su Regulación dentro del Ordenamiento Jurídico Venezolano. Trabajo de Grado. Universidad Valle del Momboy. Valera - Venezuela. Url: <https://repositorio.uvm.edu.ve/items/06665592-5f0a-40df-b8e2-2a53901f2b5a>

Peñaranda, Héctor (2011). Firma Electrónica Digital en Venezuela. Nómada. Revista Critica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Volumen 29. Número 1. Url: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118941022>

Rodríguez, L (2009). Contratos: Comentarios al Código Civil. Caracas ? Venezuela. Editorial Livrosca.

Rodríguez, L (2009). Manual de Garantías. Caracas ? Venezuela. Editorial Livrosca.